

개선요구

제 목 § § § § 제도 운영 불합리

소 관 부 서(기관) ▲▲▲▲처

조 치 부 서(기관) ▲▲▲▲처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「○○운용 규정 시행세칙」 제7조(§§§§제도)에 따라 기계고장 등 긴급한 경우에 한하여 구매요청부서가 우선 발주하고 조치완료 후 계약 절차를 진행하는 §§§§제도를 운용하고 있고, 그 절차는 「○○관리 및 계약에 관한 지침」(이하 “「지침」”이라 한다) 제2조(§§§§ 기준 및 절차)에 명시하고 있다.

2. §§§§ 금액 제한과 수의계약 제한업체 확인에 관한 사항

가. 판단기준

공사의 §§§§제도는 긴급 상황 발생 시 신속하게 대응하여 문제를 해결할 수 있도록 구매요청부서가 §§§§하고 조치완료 후 계약담당부서가 계약을 진행하므로 불가피하게 수의계약으로 진행하게 된다.

한편, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “「시행령」”이라 한다) 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따르면 제시하고 있는 범위 내에서만 수의계약하도록 하고 있고, 제1항 제5호에 따르면 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적

이라고 판단될 시 추정가격이 2천만 원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약인 경우에는 수의계약을 허용하고 있다.

따라서 구매요청부서가 §§§§ 시에도 「시행령」에서 정한 수의계약 범위를 준수하여야 하는데 계약담당부서도 아닌 구매요청부서가 신속한 조치가 필요한 상황에서 「시행령」을 검토하는 것은 §§§§제도 운영의 취지에 맞지 않으므로 어떠한 경우라도 「시행령」을 준수할 수 있도록 §§§§ 가능 금액을 제한하는 것이 필요하다.

또한 「지침」 제11조(수의계약의 제한)에 따르면 수의계약을 체결할 경우 임직원과의 관계 확인서와 퇴직자 영입 확인서를 제출받도록 되어 있고, 「이해충돌 방지제도 운영지침」 제8조(수의계약 체결 제한 대상 확인)에 따르면 수의계약 체결 제한 대상인지를 확인하기 위해 계약담당자는 계약상대자로부터 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 제출받도록 되어 있다.

따라서 §§§§ 시 계약담당부서의 역할을 선행하는 구매요청부서가 임직원과의 관계 확인서, 퇴직자 영입 확인서, 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 제출받는 것이 절차상 타당하다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 「☐☐운용 규정 시행세칙」, 「지침」 등 §§§§제도와 관련된 규정을 점검한 결과 §§§§ 가능 금액을 제한하는 조항은 없었고, 계약담당부서의 역할을 사실상 선행하는 구매요청부서가 임직원과의 관계 확인서, 퇴직자 영입 확인서, 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 제출받도록 하는 조항도 미비하였다.

그 결과 구매요청부서가 §§§§를 수행하면서 공개입찰 건을 수의계약으로 진행하거나, 수의계약 체결 제한 대상업체와 계약이 체결되어 계약의 공정성과 투명성을 저해할 우려가 있다.

3. 구매요청 시기에 관한 사항

가. 판단기준

계약서란 당사자 간에 합의한 계약 사항에 관하여 작성한 문서로 계약 사항 이행과정에서 문제발생 시 책임 소재를 명확히 하고 계약상대자가 계약상의 의무를 완료하면 대금을 지급하는 등 행정업무의 근거로 활용된다.

따라서 §§§§ 발주와 동시에 즉시 구매요청 하여 계약 공백을 최소화함으로써 계약상대자와의 잠재적인 분쟁에 대비하고, 정상적인 기간 내에 대금이 지급될 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 「지침」 제2조(§§§§ 기준 및 절차)를 점검한 결과 “구매요청자는 §§§§ 된 물품, 수리, 공사의 공급 및 수행업체를 추천업체로 기재하고 조달업무 담당부서에 즉시 구매요청 하여야 한다.” 라고 되어 있어 구매요청은 §§§§가 완료된 이후에나 이루어진다.

그 결과 계약체결 등의 행정업무 지연으로 문제 발생 시 책임 소재가 불분명하여 계약상대자와의 분쟁 소지가 발생할 수 있고, 계약체결 지연이 대금 지급 지연으로 이어져 업체로부터 민원제기의 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견

▲▲▲▲처는 §§§§제도에 대해 계약 관련 법령 및 규정에 따라 수의계약 범주에서 투명하고 공정하게 운영될 수 있도록 관련 제도를 정비하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▲▲▲▲처장은

구매요청부서가 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)의 범위 내에서 §§§§제도를 적법하게 운영할 수 있도록 §§§§ 가능 금액을 제한하시고, 구매요청부서가 §§§§ 시 수의계약 체결 제한 대상인지를 확인하는 임직원과의 관계 확인서, 퇴직자 영입 확인서, 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 제출받도록 하는 한편, §§§§ 발주와 동시에 즉시 구매요청 하도록 절차를 보완하는 등의 개선방안을 「☐☐관리 및 계약에 관한 지침」에 반영하시기 바랍니다.(개선)